

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2289/2536

ธนาคาร เอเชีย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
บริษัท บางกอก ชิปปิลดิ้งแอนด์เอ็นจิ
เนียริง จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 249

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 146, มาตรา 153

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 24, มาตรา 25

การที่ผู้ร้องแจ้งการประเมินเพื่อเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินไปยังผู้คัดค้าน ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย การที่ผู้คัดค้านมีหนังสือตอบผู้ร้องว่าผู้คัดค้านไม่อาจยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเป็นการแจ้งความคิดเห็นของผู้คัดค้านไปยังผู้ร้องเท่านั้น ความเห็นของผู้คัดค้านดังกล่าวไม่ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ผู้ร้องไม่อาจร้องคัดค้านเป็นคดีนี้ได้ ประเด็นนี้แม้คู่ความมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาก่อน แต่เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้คัดค้านได้นำอุล้อยสำหรับซ่อมเรือของจำเลยที่ 1 ออกให้เช่า จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ผู้ร้อง ซึ่งผู้คัดค้านเป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีดังกล่าวต่อผู้ร้องแต่มิได้ชำระ ผู้ร้องได้แจ้งการประเมินเพื่อเรียกเก็บภาษีไปยังผู้คัดค้านแล้ว แต่ผู้คัดค้านมิได้ชำระภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และมีได้อุทธรณ์โต้แย้งการประเมินนั้น ผู้ร้องได้มีหนังสือเตือนให้ผู้คัดค้านชำระหนี้สองครั้ง ผู้คัดค้านมีหนังสือตอบผู้ร้องว่าเป็นภาษีที่เกิดขึ้นภายหลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้วจึงเป็นหนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระได้ ซึ่งผู้ร้องทราบคำวินิจฉัยดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 จึงมายื่นคำร้องภายใน 14 วันนับแต่วันทราบ ขอให้บังคับผู้คัดค้านเอาเงินของจำเลยที่ 1 มาชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมทั้งเงินเพิ่มเป็นเงิน 3,111,428.54 บาท ให้แก่ผู้ร้องแทนจำเลยที่ 1

ผู้คัดค้านยื่นคำแถลงคัดค้านว่า หนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมทั้งเงินเพิ่มที่ผู้ร้องประเมินและแจ้งให้ผู้คัดค้านชำระแทนจำเลยที่ 1 เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 แล้ว จึงไม่อาจนำมาขอรับชำระได้ผู้คัดค้านไม่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแทนจำเลยที่ 1 ผู้คัดค้านนำอุล้อยสำหรับซ่อมเรือของจำเลยที่ 1 ออกให้เช่าแต่ผู้เช่าไม่เคยชำระค่าเช่าเลย ต่อมาผู้คัดค้านจึงขายทอดตลาดอุล้อยดังกล่าว ผู้ร้องคำนวณค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมายสูงกว่าความเป็นจริง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ผู้คัดค้านนำเงินจากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวน 1,071,250 บาท ให้แก่ผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ผู้คัดค้านนำเงินจากกองทุนทรัพย์สินของจำเลย
ที่ 1 ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเงินเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,111,428.54
บาท ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของ
ศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องได้แจ้งการประเมินเพื่อเรียกเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินไปยังผู้คัดค้านเพื่อให้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2527 ถึงปี 2532
ของลูกหนี้ เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
มาตรา 24 เพื่อให้ผู้คัดค้านซึ่งมีอำนาจจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ชำระภาษีดังกล่าว
หรือหากเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้องผู้คัดค้านก็อุทธรณ์โต้แย้งการประเมินต่อผู้ร้อง
ได้ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ไม่ใช่เป็น
เรื่องที่ผู้ร้องขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย การที่ผู้คัดค้านมีหนังสือตอบผู้ร้องว่าผู้
คัดค้านไม่อาจยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามเอกสารหมายเลข ร.16 ดังกล่าว
เป็นการแจ้งความคิดเห็นของผู้คัดค้านไปยังผู้ร้องเท่านั้น ความเห็นของผู้คัดค้านดัง
กล่าวไม่ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 มาตรา 146 สิทธิของผู้ร้องมีอยู่เช่นไรในการที่จะบังคับชำระค่าภาษีดัง
กล่าวก็ยังคงมีอยู่มิได้เปลี่ยนแปลงไปตามความเห็นของผู้คัดค้าน ผู้ร้องไม่อาจร้อง
คัดค้านเป็นคดีนี้ได้ประเด็นนี้แม้คู่ความจะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาก่อน แต่ศาลฎีกา
เห็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจ
หยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-สุทธิ นิชรโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ